

SCQ — OUTIL DE TRANSITION CONSTITUTIONNELLE DU **QUÉBEC SOUVERAIN**



SYSTÈME DE CONTINUITÉ, DE CONVERSION ET DE **SÉCURISATION JURIDIQUE**

Statut juridique

Le SCQ est :

- temporaire par nature ;
- strictement subordonné à la Constitution ;
- juridiquement contraignant durant la période de transition ;
- automatiquement désactivé une fois la transition complétée.

Le SCQ ne crée aucun pouvoir nouveau.

Il empêche le vide juridique, les abus, la capture du pouvoir et la rupture des services essentiels.

LIVRE I

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE TRANSITION

Article 1 — Finalité de l'outil de transition

Le présent outil a pour finalité d'assurer une transition ordonnée, légale et sécurisée vers l'application complète de la Constitution du Québec souverain.

Il interdit toute improvisation institutionnelle.

Article 2 — Primauté du peuple

Durant toute la transition, la souveraineté populaire demeure la source exclusive de légitimité.

Aucune autorité transitoire ne peut se substituer durablement au peuple.

Article 3 — Continuité des droits

Les droits individuels, sociaux et économiques des citoyens sont maintenus intégralement durant la transition.

Aucune suspension générale de droits n'est permise.

Article 4 — Continuité des services essentiels

Les services essentiels sont maintenus sans interruption :

- **santé,**
- **sécurité,**
- **énergie,**
- **eau,**
- **communications essentielles,**
- **approvisionnement vital.**

Toute tentative de sabotage est une faute grave.

Article 5 — Principe de non-chaos juridique

Aucune norme ne cesse de s'appliquer sans être remplacée par une norme équivalente ou supérieure.

Le vide juridique est interdit.

Article 6 — Supériorité constitutionnelle immédiate

Dès l'entrée en vigueur de la transition, la Constitution du Québec souverain prévaut sur toute norme incompatible.

Les normes incompatibles deviennent inapplicables de plein droit.

Article 7 — Interdiction de l'état d'exception transitoire

La transition ne peut servir de prétexte à l'instauration :

- **d'un régime d'exception permanent,**
 - **d'une gouvernance par décret,**
 - **d'une suspension indéfinie des mécanismes démocratiques.**
-

Article 8 — Neutralité idéologique de l'État transitoire

L'État transitoire agit exclusivement pour :

- **appliquer la Constitution,**
- **protéger la population,**
- **préparer les institutions définitives.**

Toute instrumentalisation idéologique est interdite.

Article 9 — Transparence intégrale

Toute décision transitoire est :

- **motivée,**
 - **documentée,**
 - **rendue publique,**
sauf risque immédiat pour la sécurité des personnes.
-

Article 10 — Responsabilité personnelle

Les responsables de la transition engagent leur responsabilité personnelle en cas :

- **d'abus,**
 - **de dissimulation,**
 - **de contournement constitutionnel.**
-

LIVRE II

DES INSTITUTIONS TRANSITOIRES ET DE LEURS LIMITES

Article 11 — Autorité de transition constitutionnelle

Une Autorité de transition constitutionnelle (ATC) est instituée.

Elle a pour mission exclusive :

- d'assurer l'application progressive de la Constitution ;
 - de coordonner la continuité des services ;
 - de préparer la mise en place des institutions définitives.
-

Article 12 — Caractère temporaire strict

L'ATC est strictement temporaire.

Sa durée maximale est fixée par la Constitution et ne peut être prolongée que par consultation populaire.

Article 13 — Compétence limitée

L'ATC ne peut :

- modifier la Constitution ;
 - créer de nouveaux droits ;
 - restreindre des libertés ;
 - conclure des engagements irréversibles.
-

Article 14 — Interdiction de concentration du pouvoir

Aucun membre de l'ATC ne peut cumuler :

- fonctions exécutives ;
- fonctions législatives ;
- fonctions judiciaires.

La séparation des pouvoirs demeure effective.

Article 15 — Composition pluraliste

La composition de l'ATC doit assurer :

- pluralité des points de vue ;
- compétence démontrée ;
- absence de conflit d'intérêts.

Toute affiliation à des intérêts étrangers ou supranationaux est interdite.

Article 16 — Contrôle permanent

L'ATC est soumise :

- à un contrôle parlementaire renforcé ;
 - à un contrôle judiciaire permanent ;
 - à un mécanisme de contrôle citoyen.
-

Article 17 — Transparence des travaux

Les délibérations, décisions et documents de l'ATC sont publics par défaut.

Toute exception doit être strictement justifiée.

Article 18 — Responsabilité individuelle

Chaque membre de l'ATC engage sa responsabilité personnelle pour ses décisions.

Aucune immunité générale n'est accordée.

Article 19 — Interdiction de captation

Il est interdit à toute entité privée, multinationale, organisation idéologique ou puissance étrangère d'influencer l'ATC.

Toute tentative entraîne des sanctions immédiates.

Article 20 — Dissolution automatique

L'ATC est dissoute de plein droit à la fin de la transition constitutionnelle.

LIVRE III

DE LA TRANSITION JURIDIQUE, DES NORMES ET DE LA SÉCURITÉ DES DROITS

Article 21 — Audit juridique intégral

Dès l'ouverture de la transition, un audit juridique intégral est déclenché sur :

- l'ensemble des lois en vigueur ;
- les règlements ;
- les contrats publics ;
- les engagements administratifs.

L'audit vise à identifier toute incompatibilité avec la Constitution.

Article 22 — Principe de continuité contrôlée

Les normes existantes continuent de s'appliquer tant qu'elles ne sont pas déclarées incompatibles ou remplacées.

Toute abrogation sans remplacement équivalent est interdite.

Article 23 — Abrogation ciblée et motivée

Toute abrogation doit être :

- ciblée ;
 - motivée par écrit ;
 - accompagnée d'une norme de remplacement.
-

Article 24 — Interdiction de rétroactivité défavorable

Aucune mesure transitoire ne peut produire d'effet rétroactif défavorable aux citoyens.

La sécurité juridique est garantie.

Article 25 — Protection des contrats légitimes

Les contrats légitimes conclus de bonne foi sont respectés.

Les contrats abusifs, opaques ou contraires à l'intérêt public peuvent être révisés ou résiliés sans pénalité pour l'État.

Article 26 — Continuité judiciaire

Les tribunaux demeurent opérationnels sans interruption.

Les procédures en cours sont maintenues selon des règles adaptées, sans déni de justice.

Article 27 — Harmonisation normative

Les normes transitoires doivent être harmonisées progressivement avec :

- la Constitution ;
 - les lois organiques ;
 - les lois ordinaires ;
 - les lois administratives.
-

Article 28 — Publication obligatoire

Toute modification normative transitoire est publiée immédiatement et accessible au public.

Article 29 — Droit au recours transitoire

Les citoyens disposent de recours effectifs contre toute décision transitoire affectant leurs droits.

Article 30 — Responsabilité juridique transitoire

Les décideurs transitoires engagent leur responsabilité personnelle en cas de violation des droits ou de la Constitution.

LIVRE IV

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET MONÉTAIRE

Article 31 — Principe de stabilité économique

La transition constitutionnelle doit garantir la stabilité économique, la protection de l'épargne des citoyens et la continuité des échanges essentiels.

Aucune décision transitoire ne peut provoquer volontairement une crise économique.

Article 32 — Continuité des moyens de paiement

Les moyens de paiement existants demeurent valides durant la transition.

Toute modification monétaire est progressive, annoncée publiquement et protégée juridiquement.

Article 33 — Protection des dépôts et revenus

Les dépôts bancaires, revenus, pensions et prestations légitimes des citoyens sont intégralement protégés.

Toute atteinte constitue une faute grave.

Article 34 — Mise en place progressive de la banque publique

La banque publique nationale est mise en place progressivement.

Durant la transition :

- elle coexiste avec les institutions financières existantes ;
 - elle assume progressivement les fonctions de création monétaire ;
 - elle garantit l'accès équitable au crédit essentiel.
-

Article 35 — Encadrement strict des banques privées

Durant la transition, les banques privées :

- ne peuvent créer de monnaie ;
 - ne peuvent imposer de frais abusifs ;
 - sont soumises à un contrôle renforcé.
-

Article 36 — Fiscalité transitoire

La fiscalité est stabilisée durant la transition.

Aucune hausse brutale de la charge fiscale globale ne peut être imposée.

Article 37 — Lutte transitoire contre l'évasion fiscale

Les mécanismes de lutte contre l'évasion et l'évitement fiscaux sont renforcés immédiatement.

Les paradis fiscaux sont proscrits.

Article 38 — Continuité des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux essentiels sont maintenus.

Toute rupture volontaire d'approvisionnement vital est interdite.

Article 39 — Protection contre la spéculation transitoire

Toute spéculation visant à exploiter la transition est interdite et sanctionnée immédiatement.

Article 40 — Transparence économique

Toutes les décisions économiques transitoires sont rendues publiques et justifiées.

LIVRE V

DE LA SÉCURITÉ, DE LA PROTECTION DU PEUPLE ET DES MENACES HOSTILES

Article 41 — Finalité de la sécurité transitoire

La sécurité transitoire a pour unique finalité la protection du peuple, des droits fondamentaux et des institutions constitutionnelles.

Elle ne peut être utilisée pour contrôler, intimider ou réprimer l'expression légitime.

Article 42 — Protection contre les menaces internes et externes

L'État transitoire met en place des mécanismes de protection contre :

- l'ingérence étrangère ;
 - la capture institutionnelle par des intérêts privés ou idéologiques ;
 - la criminalité organisée ;
 - la corruption systémique.
-

Article 43 — Interdiction de la propagande transitoire

Toute forme de propagande politique, idéologique ou institutionnelle est interdite durant la transition.

L'information publique doit être factuelle, vérifiable et pluraliste.

Article 44 — Protection contre la capture politique

Il est interdit à tout décideur transitoire :

- de travailler pour des multinationales ;
- de représenter des intérêts étrangers ;
- de promouvoir un ordre idéologique extérieur au peuple.

Toute violation entraîne la destitution immédiate.

Article 45 — Enquêtes indépendantes croisées

En cas d'allégation criminelle :

- impliquant les forces policières, l'enquête est confiée à une autorité militaire indépendante ;
- impliquant les forces militaires, l'enquête est confiée à une autorité policière civile indépendante.

Aucune enquête interne n'est permise.

Article 46 — Protection renforcée des dénonciateurs

Toute personne dénonçant des menaces ou abus transitoires bénéficie d'une protection maximale, incluant :

- anonymat ;
 - sécurité ;
 - protection juridique intégrale.
-

Article 47 — Usage strict et contrôlé de la force

Tout usage de la force doit être :

- strictement nécessaire ;
 - proportionné ;
 - documenté ;
 - contrôlé a posteriori par une autorité indépendante.
-

Article 48 — Interdiction de surveillance généralisée

Toute surveillance de masse est interdite, y compris en période transitoire.

Seules des mesures ciblées et judiciairement autorisées sont permises.

Article 49 — Protection des libertés fondamentales

Aucune mesure de sécurité transitoire ne peut suspendre :

- la liberté d'expression ;
 - la liberté de conscience ;
 - la liberté de circulation légitime ;
 - le libre arbitre individuel.
-

Article 50 — Responsabilité personnelle

Tout abus sécuritaire engage la responsabilité personnelle, civile et pénale des décideurs.

LIVRE VI

DE LA PARTICIPATION CITOYENNE, DE LA LÉGITIMITÉ ET DE LA FIN DE LA TRANSITION

Article 51 — Participation citoyenne continue

La transition constitutionnelle repose sur une participation citoyenne continue, réelle et vérifiable.

Les mécanismes de participation incluent :

- consultations publiques obligatoires ;
 - référendums ciblés lorsque requis ;
 - pétitions opposables selon les modalités prévues par la loi.
-

Article 52 — Information claire et pluraliste

L'information transmise au public durant la transition doit être :

- claire ;
- factuelle ;
- pluraliste ;
- exempte de propagande.

Toute manipulation de l'information est interdite.

Article 53 — Légitimité démocratique

Toute décision structurante prise durant la transition doit être fondée sur une légitimité démocratique vérifiable.

Les décisions irréversibles exigent l'approbation populaire.

Article 54 — Calendrier de transition public

Un calendrier public de transition est établi, détaillant :

- les étapes ;
- les objectifs ;
- les échéances ;
- les mécanismes de validation.

Toute modification substantielle du calendrier doit être justifiée publiquement.

Article 55 — Évaluations périodiques

Des évaluations périodiques indépendantes de la transition sont réalisées.

Leurs conclusions sont rendues publiques et opposables.

Article 56 — Protection contre la confiscation démocratique

Il est interdit de prolonger artificiellement la transition afin de conserver le pouvoir.

Toute tentative de confiscation démocratique est une faute grave.

Article 57 — Achèvement institutionnel

La transition est considérée achevée lorsque :

- les institutions définitives sont pleinement opérationnelles ;
 - les normes sont harmonisées ;
 - les mécanismes de contrôle sont effectifs.
-

Article 58 — Dissolution des organes transitoires

À l'achèvement de la transition, tous les organes transitoires sont dissous de plein droit.

Aucune prorogation implicite n'est permise.

Article 59 — Entrée en vigueur complète

L'ensemble des normes constitutionnelles et législatives entre pleinement en vigueur à la fin de la transition.

Article 60 — Garantie de pérennité

Les principes fondamentaux établis durant la transition s'imposent aux institutions futures.

Toute tentative de remise en cause abusive est interdite.